許峰源保險財富傳承

- 許峰源-法羽老師簡介
- 1982年生。新北市三重高中；國立臺灣大學法律學系畢業(書卷獎)。
- 大四應屆律師高考及格；執業律師(95臺檢證字第6922號)2006年~。
- 目前專職寫作。





如果明天就走了
什麼都沒處理
會發生哪些事情

保險財富傳承
最少必要有用的
普通常識

114年遺產稅起徵點

遺產總額約2136萬

免稅額：1333萬

配偶扣除額：553萬

子女扣除額：56*2萬

喪葬費扣除額：138萬

114年遺產稅課稅級距

遺產淨額

5621萬元以下：10%

超過5621萬元到

1億1242萬元以下：15%

超過1億1242萬元：20%

遺產稅

六個月內申報

二個月內繳納

每三天罰1%的滯納金

一個月後就送強制執行

遺產及贈與稅法第23條

- 1.被繼承人死亡遺有財產者，納稅義務人應於被繼承人死亡之日起六個月內，向戶籍所在地主管稽徵機關依本法規定辦理遺產稅申報。但依第六條第二項規定由稽徵機關申請法院指定遺產管理人者，自法院指定遺產管理人之日起算。

遺產及贈與稅法第44條

- 納稅義務人違反第二十三條或第二十四條規定，未依限辦理遺產稅或贈與稅申報者，按核定應納稅額加處二倍以下之罰鍰。

遺產及贈與稅法第30條

- 1.遺產稅及贈與稅納稅義務人，應於稽徵機關送達核定納稅通知書之日起二個月內，繳清應納稅款；必要時，得於限期內申請稽徵機關核准延期二個月。
- 2.遺產稅或贈與稅應納稅額在三十萬元以上，納稅義務人確有困難，不能一次繳納現金時，得於納稅期限內，向該管稽徵機關申請，分十八期以內繳納，每期間隔以不超過二個月為限。

遺產及贈與稅法第51條

- 納稅義務人對於核定之遺產稅或贈與稅應納稅額，逾第三十條規定期限繳納者，每逾二日加徵應納稅額百分之一滯納金；逾三十日仍未繳納者，主管稽徵機關應移送強制執行。但因不可抗力或不可歸責於納稅義務人之事由，致不能於法定期間內繳清稅捐，得於其原因消滅後十日內，提出具體證明，向稽徵機關申請延期或分期繳納經核准者，免予加徵滯納金。
- 前項應納稅款，應自滯納期限屆滿之次日起，至納稅義務人繳納之日止，依郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併徵收。

稅捐稽徵法第20條

- 1.依稅法規定逾期繳納稅捐應加徵滯納金者，每逾三日按滯納數額加徵百分之一滯納金；逾三十日仍未繳納者，移送強制執行。但因不可抗力或不可歸責於納稅義務人之事由，致不能依第二十六條、第二十六條之一規定期間申請延期或分期繳納稅捐者，得於其原因消滅後十日內，提出具體證明，向稅捐稽徵機關申請回復原狀並同時補行申請延期或分期繳納，經核准者，免予加徵滯納金。

遺產稅
沒有完成申報、繳納
不得分割遺產、移轉登記
看得到、吃不到
縱使為了繳納遺產稅
也不得動用去貸款、出售

遺產及贈與稅法第8條

- 1.遺產稅未繳清前，不得分割遺產、交付遺贈或辦理移轉登記。贈與稅未繳清前，不得辦理贈與移轉登記。但依第四十一條規定，於事前申請該管稽徵機關核准發給同意移轉證明書，或經稽徵機關核發免稅證明書、不計入遺產總額證明書或不計入贈與總額證明書者，不在此限。

遺產稅實物抵繳
不動產公告現值抵繳不划算
不易變價、跌價比例抵繳
任何遺產包含現金存款
不是想抵繳就能抵繳
要取得繼承人的過半數同意

遺產及贈與稅法第30條

- 4.遺產稅或贈與稅應納稅額在三十萬元以上，納稅義務人確有困難，不能一次繳納現金時，得於納稅期限內，就現金不足繳納部分申請以在中華民國境內之課徵標的物或納稅義務人所有易於變價及保管之實物一次抵繳。中華民國境內之課徵標的物屬不易變價或保管，或申請抵繳日之時價較死亡或贈與日之時價為低者，其得抵繳之稅額，以該項財產價值占全部課徵標的物價值比例計算之應納稅額為限。
- 7.第四項抵繳之財產為繼承人公同共有之遺產且該遺產為被繼承人單獨所有或持分共有者，得由繼承人過半數及其應繼分合計過半數之同意，或繼承人之應繼分合計逾三分之二之同意提出申請，不受民法第八百二十八條第三項限制。

遺產及贈與稅法施行細則第46條

- 1.納稅義務人申請以繼承或受贈中華民國境內之課徵標的物抵繳遺產稅或贈與稅者，其抵繳價值之計算，以該項財產核課遺產稅或贈與稅之價值為準。

遺產及贈與稅法第10條

- 1.遺產及贈與財產價值之計算，以被繼承人死亡時或贈與人贈與時之時價為準；被繼承人如係受死亡之宣告者，以法院宣告死亡判決內所確定死亡日之時價為準。
- 3.第一項所稱時價，土地以公告土地現值或評定標準價格為準；房屋以評定標準價格為準；其他財產時價之估定，本法未規定者，由財政部定之。

遺產及贈與稅法施行細則第28條

- 凡已在證券交易所上市（以下簡稱上市）或證券商營業處所買賣（以下簡稱上櫃或興櫃）之有價證券，依繼承開始日或贈與日該項上市或上櫃有價證券之收盤價或興櫃股票之當日加權平均成交價估定之。但當日無買賣價格者，依繼承開始日或贈與日前最後一日該項上市或上櫃有價證券之收盤價或興櫃股票之加權平均成交價估定之，其價格有劇烈變動者，則依其繼承開始日或贈與日前一個月內該項上市或上櫃有價證券各日收盤價或興櫃股票各日加權平均成交價之平均價格估定之。
- 有價證券初次上市或上櫃者，於其契約經證券主管機關核准後至掛牌買賣前，或登錄為興櫃股票者，於其契約經證券櫃檯買賣中心同意後至開始櫃檯買賣前，應依該項證券之承銷價格或主辦輔導推薦證券商認購之價格估定之。

國稅局

- 該局說明，納稅義務人申請以被繼承人所遺上市或上櫃股票抵繳遺產稅，該股票除於申請抵繳日之收盤價較死亡日高者得全額抵繳外，應按下列公式計算得予抵繳稅額之上限：〔繼承之上市或上櫃股票得抵繳遺產稅之限額＝應納遺產稅額 x（該上市或上櫃股票價值 / 全部課徵標的物價值）〕。
- 該局舉例說明，被繼承人甲君遺產總價值為5,000萬元，應納稅額為300萬元，因甲君未遺留現金或存款，納稅義務人申請以甲君所遺A上市公司股票（下稱A股票，死亡日收盤價為40元，共持有100萬股，遺產價值為4,000萬元）抵繳稅款
- 一、甲君申請抵繳日A股票之收盤價倘為45元（高於死亡日收盤價），得以該股票其中300萬元（死亡日收盤價40元x75,000股）抵繳全部遺產稅。
- 二、甲君申請抵繳日A股票之收盤價倘為35元（低於死亡日收盤價），則該股票得抵繳遺產稅的限額為240萬元【應納稅額300萬元x（A股票核定價值4,000萬元 / 全部課徵標的物價值5,000萬元）】，得抵繳股數為60,000股（可抵繳稅額240萬元 / 死亡日收盤價40元）。
- 該局特別提醒，納稅義務人申請實物抵繳時，如無法取得全體繼承人同意，可依遺產及贈與稅法第30條第7項規定，由繼承人過半數及其應繼分合計過半數之同意，或繼承人之應繼分合計逾三分之二之同意，於納稅期限內提出申請，以免逾期加徵滯納金及滯納利息，影響自身權益。

財政部106年12月6日
台財稅字第10600631250號令

- 繼承人申請以被繼承人存放於金融機構之存款繳納遺產稅，准比照遺產及贈與稅法第30條第7項規定，由繼承人過半數及其應繼分合計過半數之同意，或繼承人之應繼分合計逾2/3之同意提出申請。

國稅局

- 財政部臺北國稅局表示，繼承人為繳納遺產稅除可自行籌措現金繳納，亦得申請以被繼承人遺產中之存款繳納稅款。如無法取得全體繼承人同意，可依規定以繼承人「多數決」同意方式向國稅局提出申請。
- 該局說明，依民法第828條第3項及第1151條規定，遺產未分割前為全體繼承人公同共有，繼承人應取得全體公同共有人之同意，才能以繼承存款繳納稅款。為維護繼承人權益，使繼承人能儘速完納稅款辦理繼承事宜，遺產及贈與稅法第30條第7項及財政部106年12月6日台財稅字第10600631250號令規定，可由繼承人過半數及其應繼分合計過半數之同意，或繼承人之應繼分合計逾2/3之同意提出申請。
- 該局舉例說明，被繼承人A君遺產稅應納稅額500萬元，遺產中有存款800萬元，繼承人為配偶B及子女C、D等3人。其中繼承人C居留國外，因故無法返國。繼承人B及D申請以遺產中存款500萬元繳納遺產稅，符合繼承人過半數及其應繼分合計過半數同意之規定。國稅局於其申請以存款繳納應納稅額500萬元之範圍內，可核發遺產稅同意移轉證明書，供繼承人向存款機構辦理遺產存款繳稅事宜。

民法第1151條

- 繼承人有數人時，在分割遺產前，各繼承人對於遺產全部為公同共有。

民法第828條

- 3.公同共有物之處分及其他之權利行使，除法律另有規定外，應得公同共有人全體之同意。

違反實質課稅原則
列入遺產總額計算
擬制遺產
不是被繼承人真實遺產
遺產稅可能高於真實遺產

遺產稅
不是被繼承人的生前債務
不能主張限定繼承
執行標的物不限於遺產
繼承人的固有財產
被強制執行、限制出境

民法第1148條

- 繼承人自繼承開始時，除本法另有規定外，承受被繼承人財產上之一切權利、義務。但權利、義務專屬於被繼承人本身者，不在此限。
- 繼承人對於被繼承人之債務，以因繼承所得遺產為限，負清償責任。

遺產及贈與稅法施行細則第22條

- 3.遺產稅應納稅額、滯納金、罰鍰及應加徵之利息，在不超過遺產總額範圍內，仍得對遺產及已受納稅通知確定之繼承人之財產執行之。

最高行政法院102年度判字第454號判決

- 至於限定繼承，係以限定繼承所得之遺產償還被繼承人遺留之債務，遺產稅既係繼承人自身固有的債務，而非被繼承人遺留之債務，自無限定繼承之適用。故繼承人雖為限定繼承，其有繼承之事實仍然不變，自應依法以繼承人身分負擔其固有之遺產稅債務，不得以限定繼承限制其繳納遺產稅之責任。
- 又債務人之全部財產為債權之總擔保，債權人自得任意對之為強制執行，債務人本無選擇權（最高法院19年抗字第813號判例意旨參照），從而繼承人未依法完納遺產稅，經稅捐機關將該公法上金錢給付義務移送強制執行時，無論是否為限定繼承，其應受執行之標的物，均不限於被繼承人所遺留之遺產，尚可及於繼承人的固有財產，蓋此時無論遺產或固有財產均屬於繼承人總體財產之一部分，就遺產稅而言，自可以對繼承人之所有財產，包括其從繼承或分配之遺產所取得之孳息（或收取孳息之權利）為執行。

法務部行政執行署行執綜字第10300008810號

- 按遺產稅係對被繼承人所遺留該遺產經扣除相關免稅額及扣除額後之總額部分所生之公法上法定之債，並非繼承之債務，而係因被繼承人遺有遺產總額價值使繼承人獲有利得，故依法由繼承人為納稅義務人繳納稅捐。
- 是以，繼承人雖主張限定繼承，如遺產清算結果，並依法扣除相關免稅額及扣除額後之總額部分，限定繼承人確實因遺產繼承獲有利益（按：此時應繼遺產之權利與其經濟價值於法律上已成為繼承人財產），主管機關對該限定繼承人作成課徵遺產稅的行政處分，限定繼承人未依法完納稅捐時，該公法上金錢給付義務，經稅捐機關依法移送本署所屬各分署強制執行，各執行機關對於執行之標的物，並不限於被繼承人所遺留之遺產（物）為限（法務部96年2月15日法律決字第0960004456號函釋意旨參照）。故遺產稅因非屬98年6月10日修正前民法第1154條第1項規定所稱「被繼承人之債務」，縱有限定繼承情事，其執行標的亦不以遺產為限，仍得執行義務人之固有財產。

法務部行政執行署90年度署聲議字第69號

- 依遺產及贈與稅法第六條第一項規定，遺產稅之納稅義務人並非被繼承人，於無遺囑執行人之情形，遺產稅之納稅義務人應係繼承人及受遺贈人，即屬繼承人及受遺贈人之固有債務，自不受繼承人已否為限定繼承之影響。至民法第一千一百五十四條第一項固規定繼承人得限定以因繼承所得之遺產，償還被繼承人之債務，惟如前所述，遺產稅既非屬被繼承人之債務，則繼承人就遺產稅自不得限定以因繼承所得之遺產負償還之責。
- 異議人所主張本人已為限定繼承之聲明，並獲法院裁定在案，倘繼承人未能因繼承取得財產，卻要繳納鉅額遺產稅，此不僅與遺產與贈與稅法立法意旨有違，亦背限定繼承之目的，故桃園處未先就被繼承人所遺財產（被繼承人遺有多筆土地）為強制執行，誠屬有損異議人財產權利之舉云云，與前揭法條規定未合，異議人執前揭理由聲明異議，洵無可採。

遺產及贈與稅法第15條

- 被繼承人死亡前二年內贈與下列個人之財產，應於被繼承人死亡時，視為被繼承人之遺產，併入其遺產總額，依本法規定徵稅：
  - 一、被繼承人之配偶。
  - 二、被繼承人依民法第一千一百三十八條及第一千一百四十條規定之各順序繼承人。
  - 三、前款各順序繼承人之配偶。
- 八十七年六月二十六日以後至前項修正公布生效前發生之繼承案件，適用前項之規定。

稅捐稽徵法第24條

- 1.稅捐稽徵機關得依下列規定實施稅捐保全措施。但已提供相當擔保者，不適用之：
  - 一、納稅義務人欠繳應納稅捐者，稅捐稽徵機關得就納稅義務人相當於應繳稅捐數額之財產，通知有關機關，不得為移轉或設定他項權利；其為營利事業者，並得通知主管機關限制其減資之登記。
  - 二、納稅義務人有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行之跡象者，稅捐稽徵機關得於繳納通知文書送達後，聲請法院就其財產實施假扣押，並免提供擔保；其屬納稅義務人已依法申報而未繳納稅捐者，稅捐稽徵機關得於法定繳納期間屆滿後聲請假扣押。

稅捐稽徵法第24條

- 3.在中華民國境內居住之個人或在中華民國境內之營利事業，其已確定之應納稅捐逾法定繳納期限尚未繳納完畢，所欠繳稅款及已確定之罰鍰單計或合計，個人在新臺幣一百萬元以上，營利事業在新臺幣二百萬元以上者；其在行政救濟程序終結前，個人在新臺幣一百五十萬元以上，營利事業在新臺幣三百萬元以上，得由財政部函請內政部移民署限制其出境；其為營利事業者，得限制其負責人出境，並應依下列規定辦理。但已提供相當擔保者，或稅捐稽徵機關未實施第一項第一款前段或第二款規定之稅捐保全措施者，不適用之：
  - 一、財政部函請內政部移民署限制出境時，應同時以書面敘明理由並附記救濟程序通知當事人，依法送達。
  - 二、限制出境之期間，自內政部移民署限制出境之日起，不得逾五年。

限制及解除欠稅人或欠稅營利事業負責人出境規範

- 個人欠繳金額
  - 已確定一百萬元以上未達三百萬元。
    - 中華民國境內居住之個人欠繳金額已達左列金額且有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行之跡象者，限制其出境。
  - 三百萬元以上未達一千萬元。
    - 中國民國境內居住之個人欠繳金額已達左列金額且有下列情形之一者，限制其出境：
      - 出國頻繁。二年內八次。
      - 長期滯留國外。一年內滯留境外一百八十三天。
      - 行蹤不明。
      - 有隱匿或移轉財產、逃避稅捐執行之跡象。
  - 一千萬元以上。
    - 中國民國境內居住之個人欠繳金額已達左列金額者，限制其出境。

民國94年06月22日台財稅字第09404538360號

- 一、欠繳遺產稅案件，如被繼承人遺產中屬遺產稅課徵標的物之不動產及公共設施保留地，依核定之遺產價值扣除上開財產經設定之他項權利價值或擔保之債權額，及經依遺產及贈與稅法第15條規定併入課稅之遺產後之餘額，超過欠繳之遺產稅者，得免再對繼承人財產為禁止處分或限制繼承人出境。
- 二、前述遺產餘額，如低於欠繳之遺產稅者，稅捐稽徵機關得就相當於其差額部分之繼承人財產為禁止處分，其經禁止處分之財產加計前述遺產餘額之合計數，如高於欠繳之遺產稅者，得免限制繼承人出境；惟如低於欠繳之遺產稅，且該欠繳之遺產稅達到「限制欠稅人或欠稅營利事業負責人出境實施辦法」第2條規定之標準者，則仍得依該辦法及相關規定，限制繼承人出境。
- 三、首揭公共設施保留地，於遺產稅繳清前，為避免因政府徵收，影響稅捐保全，得對該公共設施保留地為禁止處分。

國稅局

- 該局說明，轄區有一位繼承人李君，前因滯欠遺產稅600萬元逾期未繳，經該局移送行政執行處強制執行，並就遺產淨額不足遺產稅之金額對李君財產為禁止處分，並陳報財政部函請入出境管理局限制其出境在案，
- 日前李君主張依上開令釋規定要求解除其財產之禁止處分及限制出境，經該局查明遺產中有三筆公告現值合計1600萬元之土地，雖已共同設定有二筆抵押權合計1200萬元，惟其中一筆設定之抵押權300萬元李君已償還並塗銷，扣除尚未償還之設定他項權利900萬元，淨值為700萬元，已超過其欠繳之遺產稅600萬元，該局乃依上開規定其所請。

遺產稅
強制執行的標的物
債務人不得應買
如果是正在居住的家
拍賣後家就沒了

強制執行法第70條

- 6.債務人不得應買。

最高法院105年度台抗字第381號民事裁定

- 按不動產之強制執行，依強制執行法第一百十三條準用第七十條第六項規定，債務人不得應買。此一規定係基於通說認為強制執行法上之拍賣屬買賣之一種，並以債務人為出賣人，出賣人不得又為買受人之觀點；且債務人如有資力並求保有名下財產，應逕向債權人清償債務，而非許其應買自己財產，否則，債權人就其債權未獲全額清償時，將再聲請拍賣已為債務人固有之同一財產，致生冗長執行程序，殊非所宜，故予立法禁止。

最高法院105年度台抗字第381號民事裁定

- 惟於限定繼承或第三人提供抵押物之強制執行，因繼承人對於遺產，或抵押物所有人對於抵押物，均僅負物的有限責任，與一般負無限責任之債務人性質尚有不同，如允許繼承人或抵押物所有人應買以保有其財產，既不生前述立法考量之疑慮，對於債權人亦無不利，自無禁止之必要。

行政執行法第26條

- 關於本章之執行，除本法另有規定外，準用強制執行法之規定。

強制執行法第113條

- 不動產之強制執行，除本節有規定外，準用關於動產執行之規定。

遺產稅
公法上的連帶債務
納稅義務人中的
每一個人都負有
繳納全部遺產稅的
連帶責任

遺產及贈與稅法第6條

- 1.遺產稅之納稅義務人如左：
  - 一、有遺囑執行人者，為遺囑執行人。
  - 二、無遺囑執行人者，為繼承人及受遺贈人。
  - 三、無遺囑執行人及繼承人者，為依法選定遺產管理人。

臺灣高等法院臺中分院106年度上字第524號民事判決

- 共同繼承之遺產在依法辦理分割前，為各繼承人之公同共有財產（民法第1151條參照），各公同共有人之權利義務及於該公同共有物之全部，關於稅賦，係以其全體公同共有人（即全體繼承人）為納稅義務人，每一繼承人對遺產稅之全部均有繳納義務，而非按其應繼分之比例各別分擔（最高行政法院81年度判字第2610號判決意旨參照）。

法務部行政執行署
94年度署聲議字第110號聲明異議決定書

- 「繼承人有數人時，在分割遺產前，各繼承人對於遺產全部為公同共有。」民法第1151條亦定有明文，此「公同共有」之財產，依稅捐稽徵法第12條後段規定，其所負納稅義務，則以其全體公同共有人即全體繼承人為納稅義務人，亦即每一繼承人對遺產稅之全部，均有繳納義務，此與「分別共有」之財產，由共有人各按其應有部分負納稅義務之情形不同。
- 又參照最高行政法院93年度判字第1037號裁判意旨：「遺產稅法第6條規定，遺產稅納稅義務人為全體繼承人，是遺產稅租稅債務應屬連帶債務...」，復參照最高行政法院77年度判字第535號、81年度判字第2610號判決要旨，亦認遺產稅如以全體繼承人為納稅義務人，每一繼承人對遺產稅之全部均有繳納義務，而非按其應繼分之比例各別分擔。

國稅局

- 被繼承人死亡，繼承人有數人時，在遺產分割或辦理繼承前，各繼承人對於遺產全部為公同共有。臺中市政府地方稅務局表示，對於未分割或未辦理繼承登記之遺產，其應納稅捐，稅捐機關會對繼承人之一寄發繳款書，並對全體繼承人寄發核定稅額通知書，其效力等同繳款書，若應納稅捐未在期限內繳納，將依規定移送強制執行，全體繼承人負連帶責任，所以每一位繼承人都是被執行對象。

國稅局

- 該局指出，遺產稅納稅義務人雖得依遺產及贈與稅法第41條之1規定，按其法定應繼分分單繳納遺產稅，惟此僅係申請稽徵機關核發同意移轉證明書，以辦理不動產之公同共有繼承證記。
- 依稅捐稽徵法第12條規定，共有財產，為公同共有時，以全體公同共有人為納稅義務人。遺產稅納稅義務人就遺產稅之全部負連帶責任，如遺產稅之其他納稅義務人未繳納其應繼分分單部分時，依稅捐稽徵法第39條規定，稅捐稽徵機關就全體納稅義務人移送強制執行。

民法第273條

- 連帶債務之債權人，得對於債務人中之一人或數人或其全體，同時或先後請求全部或一部之給付。
- 連帶債務未全部履行前，全體債務人仍負連帶責任。

遺產稅跟你想的不一樣
不管擁有再多資產
沒有預留
不受遺產稅凍結的
遺產外保險金
可能會遺留麻煩給家人

縱使違反實質課稅原則
被列入遺產總額計算
也只是擬制遺產
保險金依舊不是遺產
是不受凍結的遺產外現金

最高法院111年度台上字第2093號民事判決

- 惟此稅法上的調整並未變動人民所為非常規行為之私法上法律效果及其所形成之私法秩序，該等行為之私法上法律效果及其法秩序仍應依相關私法規定定之。是遺產及贈與稅法規定應計入應稅遺產總額之遺產概念，本與民商法體系所稱遺產概念未必相同。

人壽保險
年繳保費500萬
6年期總繳3000萬
原則上解約金會保本
保險金額
會有6000萬以上

保本3000萬解約金
離世前都是你的
身故時保本3000萬
還會多領3000萬
由你指定的受益人
共領6000萬保險金

6000萬人壽保險金
不受遺產稅凍結的
遺產外現金
可以用來繳納遺產稅
清償不動產貸款
補償應繼分、特留分

遺囑
要預留特留分的補償
否則受侵害的繼承人
可以主張扣減權
會讓遺囑執行的
遺產分割處分全部無效

民法第1187條

- 遺囑人於不違反關於特留分規定之範圍內，得以遺囑自由處分遺產。

民法第1223條

- 繼承人之特留分，依左列各款之規定：
  - 一、直系血親卑親屬之特留分，為其應繼分二分之一。
  - 二、父母之特留分，為其應繼分二分之一。
  - 三、配偶之特留分，為其應繼分二分之一。
  - 四、兄弟姊妹之特留分，為其應繼分三分之一。
  - 五、祖父母之特留分，為其應繼分三分之一。

民法第1225條

- 應得特留分之人，如因被繼承人所為之遺贈，致其應得之數不足者，得按其不足之數由遺贈財產扣減之。受遺贈人有數人時，應按其所得遺贈價額比例扣減。

臺灣臺北地方法院108年度家繼訴字第70號民事判決

- 又自由處分財產之情形，並不限於遺贈而已，指定遺產分割方法（民法第1165條第1項）及應繼分之指定，若侵害特留分，自可類推適用民法第1225條，許被侵害者，行使扣減權（最高法院104年度臺上字第1480號判決意旨參照）。

臺灣臺北地方法院110年度重家繼訴字第9號民事判決

- 特留分被侵害者所行使之扣減權，性質上屬物權之形成權，一經行使，於侵害特留分部分即失效力，其因而回復之特留分自仍概括存在於遺產上，並非易為應有部分存在於各具體的標的物上，亦非轉換為按應繼財產價值計算之金錢（最高法院91年度台上字第556號裁判要旨、103年度台上字第2071號判決參照）。

臺灣臺北地方法院108年度家繼訴字第70號民事判決

- 特留分受侵害之繼承人行使扣減權後，因其特留分概括存在於全部遺產，為回復其特留分，自應認依遺囑所為之遺產處分行為全部無效，而本件被告已依系爭遺囑將附表一編號1、2所示土地登記為自己取得，該處分行為因原告扣減而全部無效，則原告依民法第767條規定請求被告應塗銷附表一編號1、2所示土地...所為遺囑繼承登記，為有理由，應予准許...

臺灣臺北地方法院109年度重家繼訴字第64號民事判決

- 特留分係概括存在於被繼承人之全部遺產，並非具體存在於各個特定標的物，而扣減權利人對扣減義務人行使扣減權，扣減之效果應即發生，原告鄭宗仁、鄭鈺騰、鄭筠騰因而回復之特留分乃概括存在於被繼承人之全部遺產，特留分權利人依其特留分比例與其他繼承人形成公同共有關係，被侵害之遺產如已經受益繼承人辦妥遺囑繼承登記，自應透過塗銷遺囑繼承登記之方式，始能將被繼承人之全部遺產回復至遺產狀態，是原告鄭宗仁、鄭鈺騰、鄭筠騰請求被告鄭美惠、鄭慈美、鄭慈厚、鄭慈宜塗銷附表一所示不動產於109年6月15日之遺囑繼承登記，並無不合，應予准許，爰判決如主文第一項所示。

民法第1191條

- 公證遺囑，應指定二人以上之見證人，在公證人前口述遺囑意旨，由公證人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後，記明年、月、日，由公證人、見證人及遺囑人同行簽名，遺囑人不能簽名者，由公證人將其事由記明，使按指印代之。
- 前項所定公證人之職務，在無公證人之地，得由法院書記官行之，僑民在中華民國領事駐在地為遺囑時，得由領事行之。

特留分的補償
不限於遺產中的標的物
透過遺囑搭配人壽保險
用遺產外的現金
補償繼承人的特留分

遺囑現金補償條款範例
日後若有其他繼承人
主張特留分時
本遺囑指定之遺產取得人
應按其分配取得遺產之比例
以現金或不動產補償之

將現金轉入保險帳戶
降低遺產總額
也就降低特留分
限縮不孝子、兄弟姐妹
應繼承、特留分

民法第1165條

- 被繼承人之遺囑，定有分割遺產之方法，或託他人代定者，從其所定。
- 遺囑禁止遺產之分割者，其禁止之效力以十年為限。

臺灣高等法院91年度家上易字第3號民事判決

- 所謂特留分是指被繼承人必須就其遺產保留一定財產於繼承人之比例，概括存在於被繼承人之全部遺產上，並非具體存在於各個標的物上（參照最高法院九十一年度號台上字第五五六號判決意旨），故系爭遺囑縱未以遺產之特定標的物分配予特定繼承人，而是命其他之繼承人以現金補償特留分額之方式定其分割遺產方式，亦難謂有不合法或侵害特留分之情事。丙○○等三人此部分之抗辯亦無可採。

最高法院108年度台上字第1441號裁定

- 遺囑制度之設，既在尊重遺囑人之最終意思，倘遺囑之內容未牴觸法令或違反公序良俗，自應承認其效力。查系爭遺囑明載「日後若有其他繼承人主張特留分時，本遺囑指定之繼承人可自行決定以現金或不動產補償之」，而李福春並未表明願以現金補償，原審就上開遺囑內容之真意及效力未詳為推闡明析，遽認上訴人僅得為金錢補償之請求，而為其不利之判決，未免速斷。

臺灣高等法院110年度家上字第179號民事判決

- 本院審酌系爭土地若按被上訴人之特留分比例（即系爭土地權利範圍1/4×特留分比例1/8＝各1/32）分割予被上訴人，並維持與上訴人分別共有，被上訴人所分得之應有部分不僅甚微，亦不易為土地之利用，且若將來兩造欲脫離共有關係，勢必另起爭端而徒增勞費；另系爭遺囑既指定由上訴人分得系爭土地，依民法第1165條及第1187條規定，應尊重遺囑人就遺產所定分割方法，雖該分割方法侵害被上訴人特留分，惟以價額計算補償被上訴人，於被上訴人應無不利。
- 最高法院111年度台上字第2450號民事裁定維持。

臺灣高等法院91年度家上易字第3號民事判決

- 被上訴人己○○雖未分得附表一、二所示之遺產，但系爭遺囑第三條規定：「本人所生長女己○○雖無法繼承取得前二條不動產所有權，但為保障其法定特留分之權利，應按照稅捐機關核發遺產稅單所載遺產總值，由長子丁○○、次子戊○○、三子丙○○及四子乙○○等四人共同籌集相當於遺產總值十二分之一之現金交付與己○○，作為長女己○○之補償金。至於次女甲○○因其繼承取得不動產所有權比例較少，故不必與其他兄弟分擔補償金。」

最高法院111年度台上字第1649號民事裁定

- 洪木樹生前立有經公證之遺囑...載明「如有繼承人主張其特留分之扣減權，本遺囑指定取得人應按其分配取得遺產之比例以現金補足其特留分」；
- 系爭遺產價額共計新臺幣3,282萬746元，被上訴人之特留分為6分之1，其價額為547萬124元，洪木樹系爭遺贈致被上訴人僅取得如附表一編號1、2、5所示遺產按其應繼分3分之1計算之價額79萬6,669元，其應得之特留分不足467萬3,455元，被上訴人行使扣減權，以兩造同意之金錢補償方式，請求上訴人給付428萬2,635元本息...上訴人於事實審已表明倘系爭遺贈有侵害被上訴人之特留分，同意金錢補償等語，則原審據以為判決之基礎，自無違背法令可言。

以後你人不在了
子孫還會互相往來嗎
還有子孫給你拜嗎
你偶而回來，家還在嗎

人壽保險獨有功能
將3000萬保險費
放大為6000萬保險金
有錢好辦事
達到實質公平的分配
家和才能萬事興

中小企業老闆突然離世
留給老婆、子女的是什麼
一無所知、一文不值的公司
懂公司的技術、經營嗎
如何處理負債、其他股東
留人壽保險金立於不敗之地

被繼承人
遺留高額負債
受益人拋棄繼承後
依然可以領取
人壽保險金

保險財富傳承
經典案例解析
成都楊桃冰店

無論是
公同共有或分別共有
共有人可以
隨時主張分割共有物

17.88坪月租金24.3萬元
一拍底價1.26億元
二拍底價1.01億元
三拍底價8096.8萬元
最終以8502萬67折脫標
19位共有人分

遺產中的不動產
繼承人無法協議分割
由法院變價分割拍賣
還要繳納房地合一稅
家就沒了

建商、開發商插旗手法
先買一小部分持分
或買通其中一個共有人
利用共有人優先承購權
等著一拍二拍三拍跳樓拍賣
家就被奪走了

透過遺囑搭配人壽保險
由特定繼承人
取得不動產完整所有權
並預留跟其他繼承人
進行找補補償的保險金

遺囑內容
可以慢慢想
但保險
要先買起來

民法第1151條

- 繼承人有數人時，在分割遺產前，各繼承人對於遺產全部為公同共有。

民法第1164條

- 繼承人得隨時請求分割遺產。但法律另有規定或契約另有訂定者，不在此限。

民法第830條

- 2.公同共有物之分割，除法律另有規定外，準用關於共有物分割之規定。

民法第823條

- 各共有人，除法令另有規定外，得隨時請求分割共有物。但因物之使用目的不能分割或契約訂有不分割之期限者，不在此限。
- 前項約定不分割之期限，不得逾五年；逾五年者，縮短為五年。但共有之不動產，其契約訂有管理之約定時，約定不分割之期限，不得逾三十年；逾三十年者，縮短為三十年。
- 前項情形，如有重大事由，共有人仍得隨時請求分割。

民法第824條

- 1.共有物之分割，依共有人協議之方法行之。
- 2.分割之方法不能協議決定，或於協議決定後因消滅時效完成經共有人拒絕履行者，法院得因任何共有人之請求，命為下列之分配：
  - 一、以原物分配於各共有人。但各共有人均受原物之分配顯有困難者，得將原物分配於部分共有人。
  - 二、原物分配顯有困難時，得變賣共有物，以價金分配於各共有人；或以原物之一部分分配於各共有人，他部分變賣，以價金分配於各共有人。
- 3.以原物為分配時，如共有人中有未受分配，或不能按其應有部分受分配者，得以金錢補償之。
- 4.以原物為分配時，因共有人之利益或其他必要情形，得就共有物之一部分仍維持共有。
- 5.共有人相同之數不動產，除法令另有規定外，共有人得請求合併分割。
- 6.共有人部分相同之相鄰數不動產，各該不動產均具應有部分之共有人，經各不動產應有部分過半數共有人之同意，得適用前項規定，請求合併分割。但法院認合併分割為不適當者，仍分別分割之。
- 7.變賣共有物時，除買受人為共有人外，共有人有依相同條件優先承買之權，有二人以上願優先承買者，以抽籤定之。

109年8月28日台財稅字第10904528910號

- 一、共有房屋、土地經法院依民法第824條第2項第2款規定裁判變價分割，並由執行法院依強制執行法第131條第2項規定予以拍賣者，共有人應就其出售之應有部分，依所得稅法第4條之4（以下簡稱新制）或同法第4條第1項第16款、第14條第1項第7類及第24條（以下簡稱舊制）規定徵免所得稅。

土地法第34-1條

- 1.共有土地或建築改良物，其處分、變更及設定地上權、農育權、不動產役權或典權，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其應有部分合計逾三分之二者，其人數不予計算。
- 2.共有人依前項規定為處分、變更或設定負擔時，應事先以書面通知他共有人；其不能以書面通知者，應公告之。
- 3.第一項共有人，對於他共有人應得之對價或補償，負連帶清償責任。於為權利變更登記時，並應提出他共有人已為受領或為其提存之證明。其因而取得不動產物權者，應代他共有人申請登記。
- 4.共有人出賣其應有部分時，他共有人得以同一價格共同或單獨優先承購。
- 5.前四項規定，於公同共有準用之。
- 6.依法得分割之共有土地或建築改良物，共有人不能自行協議分割者，任何共有人得申請該管直轄市、縣（市）地政機關調處，不服調處者，應於接到調處通知後十五日內向司法機關訴請處理，屆期不起訴者，依原調處結果辦理之。

父母活著的時候
繳得起高額房貸
父母突然走了
孩子有能力繳嗎
繼承人喬不攏怎麼辦

房貸不會因為
家裡辦喪事而停扣
沒繳會被銀行拍賣
一拍二拍三拍資不抵債
會繼續追償剩餘貸款
家就沒了

遺留高額房貸的家
不是你的，是銀行的
預留還清房貸的保險金
不拖累子女
為人父母基本的責任

登記在子女名下的房子
還有6000萬房貸
父母手上3000萬現金
如果突然離開了
子女背債還得起嗎

預留一次清償家庭
全部負債的保險金
父母留給子女
最後的禮物

高資產客戶總是說
已經留了很多房子給小孩
繳完遺產稅前
不得貸款、出售籌錢繳稅
分散繼承吵不完
還有貸款更麻煩

把其中一間
房子的預算
轉到保險帳戶就好

人壽保險

年繳保費500萬

6年期總繳3000萬

原則上解約金會保本

保險金額

會有6000萬以上

保本3000萬解約金
離世前都是你的
身故時保本3000萬
還會多領3000萬
由你指定的受益人
共領6000萬保險金

6000萬人壽保險金
不受遺產稅凍結
不是遺產的遺產外現金
可以用來繳納遺產稅
清償不動產貸款
補償應繼分、特留分

被保險人離世前
保本3000萬解約金
期滿後離世瞬間
會倍增為6000萬保險金
但3000萬的不動產
還是3000萬的不動產

老闆總是說
保險已經買很多了
重點是你目前的體況
還能買到多少保額

有意識、有規劃
買到免體檢、最高保額
因為事情發生的哪一天
到底需要用到多少錢
用在什麼地方沒人知道

自益保單的時代
高額保單有時反而是
高資產客戶晚年
最後、最可靠的保命符

人壽保險
保本保價金、倍數保險金
客戶晚年的醫療保障
借款本息在保價金範圍內
緊急時，放心用，用剩的
再留給受益人就好

人壽保險
保本保價金、倍數保險金
將大愛奉獻社會
為自己、子孫累積福報
遺澤思想

物質生活
達到一定程度後
不是要過更好的日子
而是隱微擔憂
好日子會不會到頭了
福報會不會用盡了

無論擁有
再多的金錢與地位
無法平靜面對
生命的無常及苦厄

積善之家，必有餘慶

回顧自己的人生
一路走來
走到了今天
原來自己只是
一個有福報的人

金錢無法傳承

唯有福慧得以傳家

一命、二運、三風水

四積陰德、五讀書

人與人之間
真正的差距
是福報

福報
不只是單純的幸運
心如何看待
生命中發生的一切
驅動著我們
去做什麼樣的事

有福報，才會做得到

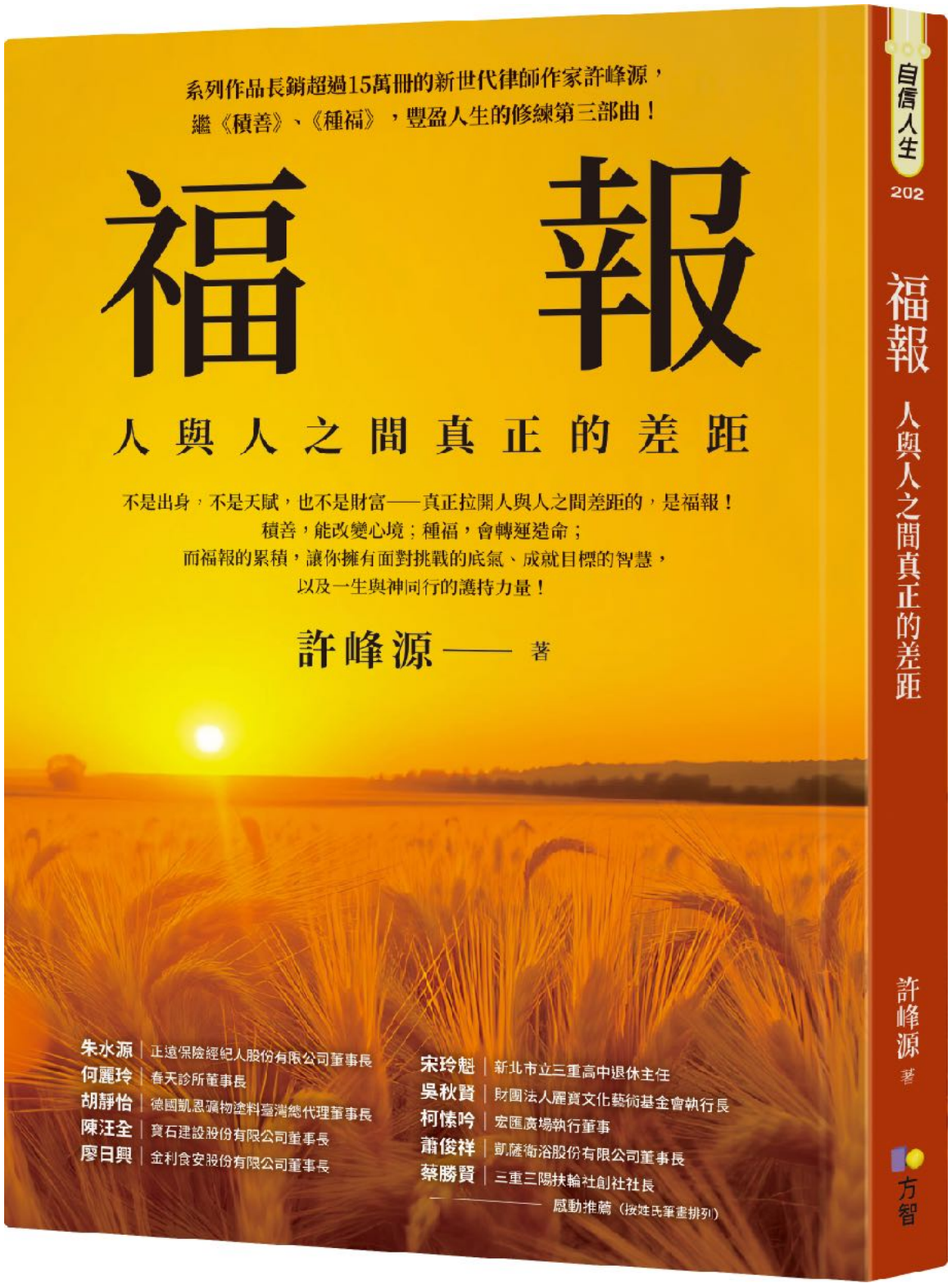
做得到，才會有福報

做一個簡單的好人

我的生命不是往好的方向走
也不是往壞的方向走
而是往善的方向走

我不積財也不積名，只是積善
我生命的改變
就從積善、種福的心念開始

2025年10月最新第8本著作出版




年輕，不打安全牌
許峰源 著
心的強大，才是真正的強大
許峰源 著
被支持的力量
最堅實溫暖的人脈力
許峰源 著
做一個簡單的好人
許峰源 著


內心的太陽一直都在
許峰源 著
積善
生命的改變，始終源於心念
許峰源 著
種福
做內心覺得應該做的事
許峰源 著

請搜尋：許峰源-法羽老師